I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/1170/2026, de 29 de octubre, por la que se declaran de utilidad pública y se incluyen en el monte «Mayor y Rebollo» n.º 244 del catálogo de montes de la provincia de Palencia terrenos propiedad del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, sitos en su término municipal.

Examinado el expediente PA-AG-0088/26 (PA-UP-IC-01/26), incoado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia a petición del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, del cual son los siguientes sus,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Orden Ministerial de 21 de febrero de 1968 se aprobó el deslinde del monte «Mayor y Rebollo» n.º 244 del catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Palencia,con los siguientes datos:

- Término municipal: Calahorra de Boedo.
- Pertenencia: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.
- Especies: Quercus pyrenaica, Pinus pinaster, Pinus sylvestris y pino laricio.
- Superficie pública: 494,6250 hectáreas.
- Enclavados: 6,9250 hectáreas.
- Superficie total: 501,55 hectáreas.
- Límites:
  - Norte: Monte de U. P. n.º 281 «Fuentepila» de Páramo de Boedo y fincas particulares en Páramo de Boedo.
  - Este: Fincas particulares de Calahorra de Boedo y con el páramo «Matarredonda» del Ayuntamiento de Calahorra.
  - Sur: Con monte de U. P. n.º 299-A "Grande, Montecillo y Velasco" de Santa Cruz de Boedo y fincas particulares del término de Santa Cruz de Boedo.
  - Oeste: Con fincas particulares de Santa Cruz de Boedo, Calahorra y Cembrero.

Segundo. Por Orden Ministerial de 10 de junio de 1970 se aprobó el amojonamiento total del monte.

Tercero. Con fecha 25 de abril de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, en sesión ordinaria celebrada, adopta por unanimidad el acuerdo de proceder a la inclusión de la parcela 5030 del polígono 509, del recinto número 5 de la parcela 5029 del polígono 509 y parcela 9010 del polígono 509 en el Monte de Utilidad Pública n.º 244 del C.U.P. denominado «Mayor y Rebollo», en cumplimiento del compromiso de incrementar la superficie forestal del monte exigido por la Instrucción 1/FYM/2020, de 21 de febrero, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, sobre los criterios a aplicar en las solicitudes de instalación de parques solares en montes catalogados de utilidad pública, establecido en la concesión demanial autorizada por Resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal el 7 de junio de 2024. Dicha solicitud fue remitida al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia el 7 de mayo de 2024.

Cuarto. Con fecha 6 de mayo de 2026, la Sección Territorial Segunda de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia emite informe en el que se propone la inclusión en el Catálogo de 10,33 ha de terrenos del Ayuntamiento, colindantes con el monte, repoblados en 1996 con Pinus nigra (80 %) y Quercus pyrenaica (20 %) en buen estado vegetativo, de acuerdo con las certificaciones catastrales de 28 de septiembre de 2025 y el plano de 27 de octubre de 2025.

Quinto. Con fecha 12 de mayo de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia somete a Información Pública el procedimiento de Declaración de utilidad pública e inclusión en el monte «Mayor y Rebollo», n.º 244, publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 92, de 18 de mayo de 2026, sin que conste ninguna alegación transcurrido dicho plazo.

Sexto. Con fecha 12 de mayo de 2026 se notifica el trámite de audiencia a la Entidad propietaria, el Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ), siendo aceptada la notificación en fecha 12 de mayo de 2026, y en la que el Ayuntamiento decide no efectuar alegaciones ni aportar documentos.

Séptimo. Con fecha 3 de septiembre de 2026, el Jefe del Área de PEIF y Gestión Forestal suscribe el Informe-Propuesta, proponiendo formalmente la inclusión de las referidas parcelas en el monte «Mayor y Rebollo» n.º 244. Dicho informe concluye que los terrenos cumplen con lo establecido en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, al ser considerados esenciales para la protección del suelo frente a la erosión (artículo 13.a) y contribuir a la conservación de la diversidad biológica (artículo 13.d). La superficie a incluir es de 10,33 ha.

Octavo. Con fecha 23 de septiembre de 2026, la Jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia remite el expediente íntegro a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, adjuntando la documentación completa del expediente, a efectos de su resolución.

Noveno. Con fecha 21 de octubre de 2026 la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal elabora la correspondiente propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución de este procedimiento es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como en el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, por el que se crea la Consejería de Medio Ambiente y Energía, y en el Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, enuncia, en su artículo 13, los casos en los que deberá proponerse la declaración de utilidad pública de un determinado monte o terreno forestal. Según consta en el informe del Jefe del Área de PEIF y Gestión Forestal, los terrenos cumplen con lo preceptuado en los apartados a) y d) de dicho artículo: «a) Montes que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión. d) Montes que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de flora y fauna o la preservación de la diversidad genética [...]».

Tercero. La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, regula el procedimiento de inclusión de terrenos en montes catalogados de utilidad pública, estableciendo la competencia de la Consejería para su resolución.

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes de general aplicación, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

RESUELVE

1) Declarar de Utilidad Pública los terrenos correspondientes a las parcelas 5030 del polígono 509, recinto número 5 de la parcela 5029 del polígono 509 y parcela 9010 del polígono 509, propiedad del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

2) Agregar estos terrenos al monte «Mayor y Rebollo» n.º 244 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Palencia.

3) Modificar los datos del monte «Mayor y Rebollo» n.º 244 en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Palencia, en base a la presente agregación y a una cartografía actualizada del monte de precisión submétrica, de la siguiente manera:

   - Superficie Pública: 453,401 ha + 10,33 ha = 463,731 ha
   - Enclavados: 6,695 ha (no varían)
   - Superficie Total: 460,096 ha + 10,33 ha = 470,426 ha
   - Límites: No varían.

4) Proceder a la restitución de las nuevas líneas de amojonamiento conforme a la inclusión planteada, con la reubicación de los mojones 69 y 70 y la inclusión de los mojones 69-1, 69-2, 69-3, 70-1, 70-2, 70-3 y 70-4, en las coordenadas que se detallan en el anexo de la Orden.

5) Según se establece en el artículo 12.1, apartado a), de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los terrenos declarados, por razones de servicio público, adquieren la condición de bien de dominio público y pasan a formar parte del dominio público forestal.

6) Asimismo, de acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 43/2003 de Montes, deberá darse traslado de la Orden que se apruebe a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o, en su caso, potestativamente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123, 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados. Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

La Consejera
de Medio Ambiente y Energía,
Fdo.: María González Corral

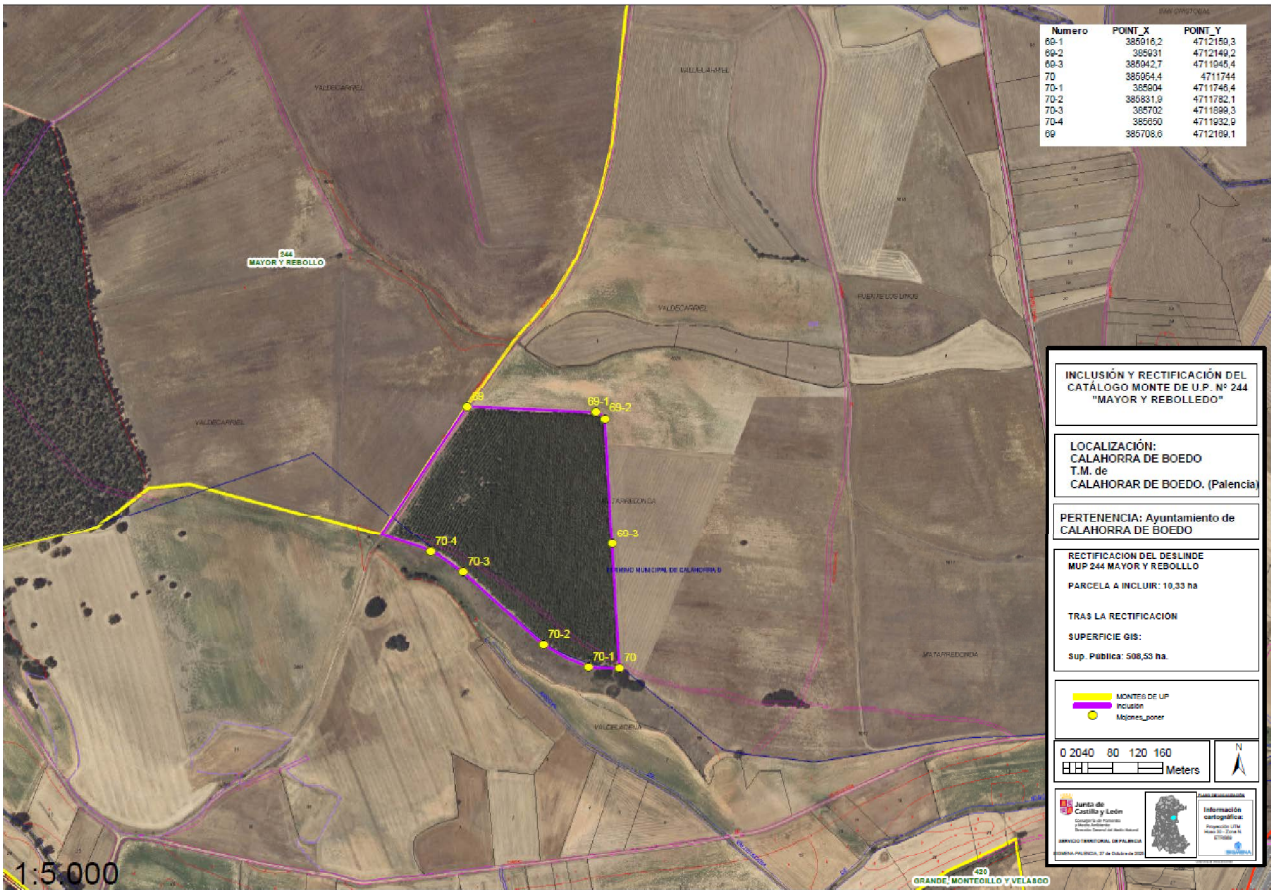
ANEXO

Detalle de las coordenadas de los mojones reubicados y nuevos:

Mojón	*X (m)*	*Y (m)*	*Situación*
69	385.708,6	4.712.169,1	Reubicado
69-1	385.916,2	4.712.159,3	Nuevo
69-2	385.931,0	4.712.149,2	Nuevo
69-3	385.942,7	4.711.945,4	Nuevo
70	385.954,4	4.711.744,0	Reubicado
70-1	385.904,0	4.711.746,4	Nuevo
70-2	385.831,9	4.711.782,1	Nuevo
70-3	385.702,0	4.711.899,3	Nuevo
70-4	385.650,0	4.711.932,9	Nuevo

Coordenadas UTM, huso 30 N, ETRS89.

Plano de la parcela agregar:



CV: BOCYL-D-06112026-215-36